

Commons Des communaux au cloud

Les biens communs, du passØ au futur

CADRE EDITORIAL & PROVENANCE

Direction editoriale : Jean Hugues No^l Robert, baron Mariani

Editeur responsable : Institut Mariani / C.O.R.S.I.C.A.

Date de projection : 2026-10-04 | Langue : fr

Licence : Creative Commons CC BY-SA 4.0 (Open Commons Default)

STATUT : PROJECTION EN PREPARATION NON GELEE

Ce document constitue le tirage d'épreuve du manuscrit courant.

Il ne vaut pas édition gelee ni certification.

SOMMAIRE DU MANUSCRIT

Chapitre 1 : Commons n°1 Mouvement I : Héritages

Les communaux, la coutume et l'art de gouverner le partage

Chapitre 2 : Commons n°1 Mouvement II : Captures et destructions

Enclosures, expropriation illégale et la fable de la tragédie

Chapitre 3 : Commons n°1 Mouvement III : Renaissances

Ostrom, le logiciel libre et l'invention du copyleft

Chapitre 4 : Commons n°1 Mouvement IV : Futurs possibles

Énergie, compute, cognition : gouverner l'abondance et préserver la souveraineté

Commons n°1 Mouvement I : Héritages

Les communaux, la coutume et l'art de gouverner le partage

Mouvement I : Héritages

1. Avant le mot « commons » : la densité des droits d'usage

Bien avant que la langue anglaise ne diffuse le terme générique de *commons*, les sociétés paysannes européennes vivaient dans un tissu dense de droits d'usage collectifs. Ce monde coutumier ignorait la conception moderne d'une propriété foncière absolue, unifiée et exclusive, telle que le droit romain l'avait esquissée et que le Code civil de 1804 allait la sacraliser.

Sur une même parcelle ou sur un même terroir s'empilaient des droits multiples, distribués entre plusieurs acteurs selon les saisons et les cycles agronomiques :

- le tenancier cultivait le blé jusqu'à la moisson ; - une fois le grain récolté, la communauté villageoise exerçait le droit de **vaine pâture**, permettant aux bêtes des plus démunis de se nourrir sur le chaume ; - les forêts environnantes étaient soumises au droit d'**affouage** (prélèvement mesuré de bois de chauffage pour le foyer domestique) et de **marronnage** (bois de construction d'œuvre) ; - les sous-bois accueillait la **glandée** ou le **panage** (nourriture des porcs à l'automne) ; - les landes incultes offraient la liège vôtale et la tourbe pour le feu.

La **Charte des Forêts (*Carta de Foresta*) de 1217**, concédée en Angleterre dans le sillage de la *Magna Carta*, constitue le premier monument juridique codifiant cette réalité. Loin d'être un privilège octroyé par pure bonté royale, elle actait la résistance des hommes libres contre l'accaparement des forêts par les rois normands, qui prétendaient en faire des réserves de chasse exclusives. La Charte protégeait les *estovers* (bois nécessaires à la vie), le pacage et l'accès vital aux lièges.

2. La communauté villageoise comme opérateur institutionnel

Comme l'ont magistralement démontré Marc Bloch (*Les caractères originaux de l'histoire rurale française*, 1931) et l'historien britannique E.P. Thompson (*Customs in Common*, 1991), ces pratiques ne relevaient ni du désordre anarchique ni d'un altruisme naïf. Elles constituaient une technologie sociale hautement sophistiquée de résilience collective.

Le système reposait sur des contraintes partagées : 1. **L'assolement obligatoire** : la division du terroir en soles (généralement triennales) obligeait chaque propriétaire ou exploitant à synchroniser ses semailles et ses récoltes avec celles de ses voisins, faute de quoi les clôtures individuelles auraient empêché la vaine pâture collective indispensable à la fertilisation des sols par le bétail. 2. **L'indivision protectrice** : les marais, friches, maquis et pacages d'altitude restaient indivis. Cette indivision interdisait la spéculation foncière et empêchait qu'une mauvaise récolte n'entraîne la ruine

immédiate et l'expropriation définitive du petit paysan. 3. **L'autonomie régulatrice locale** : l'assemblée des chefs de famille ou des manants fixait les dates d'ouverture et de fermeture des bans de vendange, de moisson ou d'introduction des troupeaux. Des gardes assermentés (gardes-champêtres, gardes-forestiers communaux) constataient les infractions et infligeaient des amendes graduées reversées à la caisse commune.

En Corse, le système traditionnel des communaux agropastoraux (*i paschieri*, les terres de parcours) et les statuts coutumiers de village illustrent cette même architecture à un degré exceptionnel de longévité : - **L'encadrement juridique statutaire (1571)** : Les *Statuti Civili e Criminali di Corsica* codifiaient l'interdiction formelle des clôtures sauvages (*chiudende*) sur les *terre aperte* (terres communes) afin de garantir la libre circulation des troupeaux. La surveillance était confiée aux *Padri del Comune* (magistrats municipaux élus par l'assemblée des chefs de famille pour administrer le bien commun) et aux *campari* (gardes assermentés veillant sur les récoltes et sanctionnant les empiètements). - **L'écologie pastorale verticale** : La transhumance articulait deux espaces indivis complémentaires : les estives d'altitude l'été (*a muntanera*, dans les *monti* du Niolu ou du Coscione) et les parcours de plaine l'hiver (*u piaghjamentu*, dans les *piaghje* littorales). Comme l'a documenté l'anthropologue Georges Ravis-Giordani (*Bergers corses : les communautés villageoises du Niolu*, 1983), les groupes de bergeries (*e cumpagnii*) s'auto-organisaient pour la traite et la fabrication fromagère, tandis que la charge pastorale était régulée par le contrôle social mutuel et la réputation (*u rispettu*). - **L'indivision comme technologie de résistance** : Confrontées aux prétentions de privatisation du *Plan Terrier* royal (1770 1795) puis aux décrets révolutionnaires de partage des communaux (loi du 10 juin 1793), les communautés rurales corses ont opposé un refus catégorique et unanime, maintenant l'indivision des communaux sur plus de 60 % du territoire de montagne comme rempart d'autonomie face à la dépossession extérieure.

3. Les institutions de longue durée : l'eau et la montagne

La preuve la plus éclatante de la viabilité des institutions de biens communs réside dans leur longévité séculaire lorsqu'elles gèrent des ressources soumises à une rareté extrême.

L'exemple canonique, documenté par Elinor Ostrom dans *Governing the Commons* (1990), est celui des *Huertas de Valence* en Espagne. Depuis au moins le Xe siècle, sous domination musulmane puis sous les royaumes chrétiens, huit canaux d'irrigation (*acequias*) détournent l'eau du fleuve Turia pour irriguer des milliers de parcelles maraîchères hautement productives.

Comment un tel système a-t-il pu survivre plus d'un millénaire sans qu'une guerre civile de l'eau ne le détruise ? - L'eau est inséparable de la terre : nul ne peut acheter de l'eau pour spéculer ou l'assécher au détriment d'autrui. - Les tours d'eau (*filas*) sont strictement définies et connues de tous : l'agriculteur qui attend son tour a un intérêt vital immédiat à surveiller que son voisin d'amont ferme sa vanne à la minute prescrite. La surveillance est mutuelle et quasi gratuite. - Le *Tribunal des Eaux de Valence*, qui siège encore chaque jeudi

midi sous le portail gothique de la cathédrale, règle les contestations publiquement, oralement, en dialecte local, sans avocats et sans frais de justice. Les peines infligées par des pairs sont immédiatement exécutoires.

Une dynamique comparable a été documentée dans les Alpes suisses (communes de Töbel ou du Valais), où les alpages et les forêts protectrices contre les avalanches sont gérés de manière ininterrompue par des corporations d'usagers depuis 1483. La règle était d'une simplicité d'orsarmante : nul ne pouvait envoyer à l'alpage d'été plus de vaches qu'il ne pouvait en nourrir l'hiver avec son propre foin. La ressource commune limitait d'elle-même la cupidité individuelle.

4. Enseignement du premier mouvement

Les héritages historiques établissent trois vérités empiriques fondamentales : 1.

****Le commun n'est pas le vide**** : un bien commun n'a rien à voir avec une zone de non-droit ouverte à tous les vents (*res nullius*) ; c'est un ordre juridique coutumier précis (*res communes* régulée).

2. ****La règle locale prime sur la bureaucratie lointaine**** : la pérennité dépend de la proximité cognitive et géographique entre ceux qui édictent les règles, ceux qui les appliquent et ceux

qui en subissent les conséquences. 3. ****Le commun garantissait la subsistance contre le marché pur**** : tant que les communaux existaient, la force de travail humaine n'était pas entièrement réduite à une marchandise dépendante d'un salaire

patronal. C'est précisément cette autonomie populaire que les classes dominantes allaient entreprendre de briser.

Commons n°1 Mouvement II : Captures et destructions

Enclosures, expropriation lØgale et la fable de la tragØdie

Mouvement II : Captures et destructions

1. L'anatomie de l'enclosure anglaise : privatiser par la loi

Le dØmantØlement des biens communs ne fut ni un accident de l'histoire ni une Øvolution spontanØe des prØfØrences individuelles. Il fut le produit dØlibØrØ d'une offensive politique, juridique et Øconomique menØe sur plusieurs siØcles, dont le modØle achevØ s'incarne dans les ****Enclosure Acts**** britanniques.

DØs le XVIe siØcle, la premiØre vague d'enclosures rØpondait à l'envolØe du prix de la laine : les grands propriØtaires terriens convertissaient les terres arables communales en pÅurages à moutons clåurØs. Dans **Utopia** (1516), Thomas More Øcrivait dØjà cette formule terrible : > « Vos moutons, d'ordinaire si doux et si sobres, sont devenus aujourd'hui des bØtes tellement voraces et fØroces qu'ils dØvorent les hommes mØmes, dØpeuplent les champs, les maisons et les bourgs. »

Mais c'est entre 1760 et 1830 que le phØnomØne change d'Øchelle. À coups de lois votØes sur mesure par un Parlement de Westminster composØ exclusivement d'aristocrates et de grands propriØtaires fonciers (**gentry**), l'Øtat britannique ordonne la clåure systØmatique de plus de sept millions d'acres de terres communes.

Le mØcanisme Øtait d'une redoutable efficacitØ administrative : 1. Une pØtition Øtait adressØe au Parlement par les dØtenteurs de la majoritØ de la rente fonciØre locale (souvent une poignØe d'individus) ; 2. Des commissaires royaux Øtaient mandatØs pour arpenter le terroir et redistribuer les terres sous forme de parcelles privØes d'un seul tenant ; 3. Les droits coutumiers ancestraux (affouage, vaine pÅure, glanage) Øtaient brutalement abolis sans indemnisation pour ceux qui ne disposaient pas de titres de propriØtØ Øcrits ; 4. Les petits tenanciers se voyaient imposer l'obligation ruineuse de clåurer matØriellement (fossØs, haies, palissades) leurs parcelles exiguØs, sous peine de confiscation. Incapables d'assumer ces frais, ils devaient cØder leur terre à vil prix aux grands propriØtaires voisins.

Comme l'a dØmontrØ Karl Polanyi dans **La Grande Transformation** (1944), l'enclosure a accompli une double opØration dØcisive : d'une part, transformer la terre en marchandise fictive valorisable sur un marchØ spØculatif ; d'autre part, priver les masses paysannes de tout moyen autonome de subsistance, les forçant à fuir vers les villes miniØres et industrielles pour y vendre leur force de travail contre un salaire de survie. L'enclosure fut la sage-femme violente du prolØtariat moderne.

2. DØconstruire la fable : la fausse « tragØdie » de Garrett Hardin

Pour lØgitimer rØtrospectivement cette expropriation massive, l'orthodoxie Øconomique a construit un mythe thØorique tenace. Son acte de naissance acadØmique

moderne date de 1968, avec la publication dans la revue **Science** de l'article de Garrett Hardin intitulé ***« The Tragedy of the Commons »***.

La parabole d'Hardin est célèbre : imaginons un pâturage ouvert à tous. Chaque éleveur rationnel cherche à maximiser son profit individuel. Pour chaque bête supplémentaire qu'il ajoute au troupeau, il empoche 100 % du bénéfice de la vente, tandis que le coût du surpâturage (l'épuisement de l'herbe) est divisé entre tous les bergers. La logique du gain personnel pousse donc chaque éleveur à ajouter sans cesse de nouvelles têtes de bétail, jusqu'à ce que le pâturage soit irrémédiablement ruiné. Hardin en tirait une conclusion péremptoire : > « La liberté dans un commun apporte la ruine à tous. »

Il n'y aurait d'ailleurs lors que deux voies de salut possibles : soit la propriété privée exclusive (le marché), soit l'autorité coercitive d'un État autoritaire centralisé (Léviathan).

Cette démonstration souffrait toutefois d'une ***erreur logique et historique fondamentale*** : - Ce que décrit Hardin n'est ***absolument pas un bien commun*** (**res communes**). - Ce qu'il modélise est un ***accès libre non gouverné*** (**res nullius / open access**), sans communauté, sans surveillance mutuelle, sans sanctions et sans mémoire partagée.

Comme l'ont démontré les économistes institutionnels (Ciriacy-Wantrup & Bishop en 1975, puis Elinor Ostrom en 1990), aucun commun historique n'a jamais fonctionné selon la naïveté du modèle d'Hardin. Dans un vrai commun, les bergers ne sont pas des atomes anonymes maximisant aveuglément leur utilité dans le vide : ils se connaissent, délibèrent, surveillent les troupeaux de leurs voisins et s'accordent sur des plafonds de charge pastorale assortis de sanctions punitives pour quiconque dépasse son quota. La prétendue « tragédie » n'était pas une loi de la nature humaine, mais le symptôme de la destruction préalable des institutions de gouvernance collective.

3. L'État contemporain : Étatisation et seconde enclosure

La capture des biens communs ne s'est pas arrêtée aux haies de barbelés du XIX^e siècle. Elle a muté pour s'attaquer à de nouveaux substrats :

L'illusion de l'Étatisation protectrice Souvent présentée comme l'antidote à la rapacité privée,

La « seconde enclosure » : immatériel, code et vivant Comme l'a théorisé le juriste James Boy

À chaque étape, la rhétorique justificatrice reste inchangée : prétendre que la ressource ne sera productive, innovante ou protégée que si elle est concédée en monopole exclusif à des acteurs capitalistes. C'est contre cette clôture universelle que de nouvelles contre-offensives institutionnelles ont dû être inventées.

Commons n°1 Mouvement III : Renaissance

Ostrom, le logiciel libre et l'invention du copyleft

Mouvement III : Renaissance

1. La rupture Ostrom : les huit principes d'une troisième voie

Le grand basculement intellectuel de la fin du XXe siècle porte un nom : **Elinor Ostrom**. Première femme à recevoir le prix Nobel de sciences économiques en 2009, Ostrom a dynamisé le faux dilemme héréditaire d'Hardin entre l'état omnipotent et le marché privatisé.

À partir d'enquêtes de terrain minutieuses menées à travers le monde (forêts du Népal, réseaux d'irrigation philippins, nappes phréatiques californiennes, pêcheries côtières turques), Ostrom a extrait les **huit principes de conception institutionnelle** qui permettent à des groupes humains de gouverner durablement des ressources communes sans s'entre-déchirer :

1. **Limites clairement définies** : savoir avec précision qui a le droit de prélever la ressource et quel est le périmètre physique de celle-ci.
2. **Concordance entre règles et conditions locales** : adapter les règles de prélèvement (temps, lieu, technologie, quantité) aux réalités écologiques et culturelles locales.
3. **Dispositifs de choix collectifs** : la plupart des personnes concernées par les règles doivent pouvoir participer à leur modification.
4. **Surveillance mutuelle effective** : les surveillants qui contrôlent l'état de la ressource et le respect des règles doivent être les usagers eux-mêmes ou des personnes leur rendant compte directement.
5. **Sanctions graduées** : les sanctions contre les contrevenants commencent à un niveau très faible (simple avertissement amical, blâme public) et n'augmentent en sévérité qu'en cas de récidive obstinée.
6. **Mécanismes de résolution des conflits rapides et peu coûteux** : accèder à des espaces locaux d'arbitrage pour trancher les litiges sans recourir à des procédures judiciaires lourdes et ruineuses.
7. **Reconnaissance minimale des droits d'organisation** : les autorités étatiques extérieures ne doivent pas contester la légitimité des règles forgées par la communauté locale.
8. **Entreprises imbriquées (pour les systèmes complexes)** : organisation polycentrique en multiples couches emboîtées, du niveau micro-local au bassin régional.

Ce que prouve Ostrom, c'est que la durabilité ne découle pas d'une vertu innée des individus, mais de l'architecture institutionnelle qui aligne la responsabilité personnelle avec la pérennité collective.

2. Le logiciel libre : le copyleft comme contre-enclosure institutionnelle

Tandis qu'Ostrom théorisait les ressources naturelles partagées, une mutation anthropologique majeure s'opérait dans les laboratoires d'informatique. Avec l'avènement du code logiciel, l'humanité découvrait un bien d'une nature radicalement différente : **un bien non rival et cumulatif**.

Si un berger fait paître une vache sur un pré, l'herbe broutée n'est plus disponible pour la vache voisine (rivalité physique). Mais si un programmeur partage une ligne de code ou un algorithme, des millions d'utilisateurs peuvent l'exécuter simultanément sans appauvrir le créateur d'un seul octet (non-rivalité). Mieux encore : plus un logiciel est utilisé, testé et relu par autrui, plus il s'enrichit de correctifs et gagne en fiabilité (rendements croissants de réseau).

Pourtant, au début des années 1980, l'industrie logicielle émergente tente d'imposer l'enclosure : le code binaire est distribué sans son code source, et des contrats de licence fermés interdisent aux utilisateurs d'étudier ou d'adapter les programmes qu'ils achètent.

C'est là qu'intervient le coup de génie juridique de **Richard Stallman**. En fondant en 1985 la Free Software Foundation et en rédigeant la **GNU General Public License (GPL)**, Stallman ne renonce pas au droit de la propriété intellectuelle : il en opère le détournement tactique (*jujitsu institutionnel*).

Au lieu d'utiliser le copyright pour interdire la copie, le **copyleft** utilise le copyright pour **interdire l'interdiction**. La règle de réciprocité stipule :
- Quiconque reçoit le logiciel a le droit de l'exécuter, de l'étudier, de le modifier et de le redistribuer ; - Mais si quelqu'un redistribue une version modifiée du programme, il a l'obligation stricte de la redistribuer sous la même licence et avec le code source ouvert.

Le copyleft crée ainsi un domaine public dynamique et auto-protégé. Il interdit toute enclosure privative : personne ne peut capturer le travail de la communauté pour le fermer dans une boîte noire commerciale sans reverser ses propres améliorations au pot commun.

Avec la rencontre du système GNU et du noyau Linux en 1991, cette architecture prouve sa supériorité opérationnelle : aujourd'hui, les serveurs du web mondial, les supercalculateurs scientifiques, les routeurs Internet et les systèmes d'exploitation embarqués fonctionnent tous sur des logiciels libres.

3. L'explosion de la production par les pairs : Wikipédia et la science ouverte

Au tournant des années 2000, le succès du logiciel libre s'étend à l'ensemble de la culture et des savoirs. L'économiste Yochai Benkler théorise dans *The Wealth of Networks* (2006) l'avènement de la **production entre pairs** basée sur les **communs** (*commons-based peer production*).

Le cas le plus emblématique en est **Wikipédia**, lancée en 2001. En combinant la technologie wiki avec des règles éditoriales rigoureuses (neutralité de point de vue, vérifiabilité, interdiction des travaux inédits) et des licences modulaires (Creative Commons), Wikipédia a balayé en quelques années les encyclopédies commerciales séculaires. Elle a démontré qu'une communauté mondiale d'éditeurs bénévoles, auto-organisée selon une gouvernance polycentrique décentralisée, pouvait bâtir et maintenir le plus grand trésor de connaissances partagées de l'histoire humaine.

Dans le domaine scientifique, le mouvement pour la **science ouverte** (*Open

Science*) s'organise contre le racket des grands oligopoles de l'édition scientifique (qui exigent des universités des abonnements exorbitants pour accéder à des articles financés par des fonds publics et évalués gratuitement par des chercheurs bénévoles). À travers des plateformes ouvertes de prépublication comme arXiv, HAL ou BioRxiv, et des bases de données ouvertes comme OpenAlex, les chercheurs réaffirment que les résultats de la recherche publique sont un bien commun universel inaliénable.

4. Les limites et fragilités du modèle collaboratif

Cette renaissance n'est pas sans zones d'ombre, qu'un examen lucide ne peut ignorer : 1. ****L'épuisement des mainteneurs**** : de nombreux projets critiques de l'infrastructure numérique mondiale reposent sur le dévouement non rémunéré d'une poignée de bénévoles au bord du **burnout** (tel le cas OpenSSL et la faille Heartbleed en 2014, ou l'attaque par ingénierie sociale sur XZ Utils en 2024). 2. ****L'extraction parasitaire sans retour**** : les géants technologiques commerciaux intègrent massivement le code libre dans leurs produits tout en ne reversant qu'une part infime de leurs profits aux communautés qui le maintiennent. 3. ****Le piège du SaaS et du Cloud**** : en ne distribuant plus le logiciel sous forme binaire mais en le faisant tourner à distance sur leurs propres serveurs (Software as a Service), les hyperscalers contournent l'esprit du copyleft originel. C'est l'émergence d'une nouvelle forme d'enclosure qui impose de repenser les communs pour le XXI^e siècle.

Commons n°1 Mouvement IV : Futurs possibles

Énergie, compute, cognition : gouverner l'abondance et préserver la souveraineté

Mouvement IV : Futurs possibles

1. La nouvelle frontière : de la terre au cloud, du cloud à l'esprit

Le XXI^e siècle ne supprime pas la question des commons : il la transporte sur des substrats inédits, d'une complexité et d'une puissance sans précédent. Après la terre, l'eau, le bois, le code et l'information, quatre nouveaux terrains exigent une refondation institutionnelle urgente : - **L'énergie distribuée** ; - **Les données personnelles et territoriales** ; - **Le calcul matériel (*compute*) et les modèles d'intelligence artificielle** ; - **La cognition et la délibération collective**.

Chacun de ces domaines reproduit la même tension entre deux avenir mutuellement exclusifs : - soit l'enclosure oligarchique par une poignée d'hyperscalers privés ou d'États centralisateurs dressant des pages exclusifs sur les fonctions vitales de l'humanité ; - soit l'invention de commons de haute technologie, garantissant l'accès universel, la gouvernance démocratique et la réciprocité territoriale.

2. Énergie : le rayonnement solaire comme commun territorial

Dans les modèles énergétiques centralisés du XX^e siècle (charbon, pétrole, nucléaire lourd), la nature physique de la ressource imposait une hiérarchie pyramidale : des puits de forage lointains, des raffineries géantes, des monopoles de transport et des millions de consommateurs passifs payant leur facture sans mot dire.

La transition vers les énergies renouvelables et singulièrement l'énergie solaire inverse cette équation physique. Le flux de photons qui frappe les toits d'un bassin de vie méditerranéen est gratuit, abondant et universellement distribué.

C'est le cas doctrinal du projet **FractaVolta / Mare Nostrum** développé au sein du Corpus : - Traiter le rayonnement solaire non comme un gisement minier à privatiser, mais comme un **commun démocratique territorial** ; - Associer les citoyens, les artisans et les communes dans des boucles locales d'autoconsommation collective ; - Mutualiser les infrastructures physiques coûteuses et rivales (batteries de stockage stationnaire, onduleurs intelligents, microréseaux locaux) sous forme coopérative (SCIC) ; - Adosser ce réseau à une unité de compte d'utilité collective (CXU / Kudos), récompensant les comportements vertueux d'effacement en période de pointe et sanctuarisant la valeur économique produite sur le territoire plutôt que de la voir s'évaporer vers des actionnaires financiers lointains.

3. Donn es : le pi ge du commun na f et le rempart de la souverainet  individuelle

Face   la captation des donn es personnelles par les plateformes publicitaires (le « capitalisme de surveillance » d crit par Shoshana Zuboff), certains th oriciens ont propos  h ivement de « d clarer les donn es comme bien commun ».

Ce Livre Vivant pose un avertissement solennel contre cette confusion : > **Tout ce qui peut  tre partag  ne doit pas  tre mis en commun.**

Les donn es d'une personne son intimit , sa sant , ses d placements, ses pens es, ses relations affectives ne sont pas un p urage communal ni une for t d'affouage. Proclamer la « mise en commun » des donn es sans une souverainet  individuelle inviolable est le chemin le plus court vers un totalitarisme de la transparence ou l'exploitation algorithmique universelle.

Un v ritable r gime des donn es au XXI le si cle doit articuler : 1. **La souverainet  inviolable de l'individu** : chaque citoyen doit  tre l'unique gardien l gitime de ses donn es primaires, h berg es localement dans ses propres conteneurs s curis s (jumeaux num riques personnels, pods personnels, protocoles de divulgation minimale KYS) ; 2. **Le commun des donn es agr g es et territoriales** : seules les donn es impersonnelles ou anonymis es (flux de circulation, m t o locale, consommations  nerg tiques globales, corpus litt raires du domaine public) peuvent  tre administr es sous forme de commun ouvert au service de l'int r t g n ral.

Le droit au secret,   la discr tion,   la dissidence et au retrait individuel constitue la condition sine qua non de toute communaut  humaine digne de ce nom.

4. Compute et mod les de fondation : emp cher le p age cognitif

L'av nement des mod les de fondation d'intelligence artificielle introduit une asym trie redoutable : - Le code source des algorithmes est public (non rival) ; - Mais l'entra nement d'un mod le fronti re exige des centaines de millions d'euros en mat riel de calcul hautement sp cialis  (GPU, TPU), des clusters de calcul titanesques et des t rawattheures d' lectricit  (ressources physiques rivales et hyper-concentr es).

Si rien n'est fait, trois ou quatre conglom rats technologiques plan taires d tiendront le monopole effectif de la synth se cognitive de l'humanit , imposant leurs filtres moraux, leurs biais culturels et leurs p ages  conomiques   l'ensemble des institutions, entreprises et citoyens de la plan te.

Les alternatives d'un commun de l'IA se dessinent sur trois fronts : 1. **La d fense acharn e des mod les  poids ouverts (*open weights*)** : garantir aux chercheurs et aux citoyens le droit de t l charger, auditer, sp cialiser et faire tourner les mod les localement sur leurs propres machines, sans surveillance ni coupure   distance ; 2. **La mutualisation publique et coop rative du calcul** : constituer des consortiums acad miques et territoriaux (  l'image de ce que fut le CERN pour la physique des particules) pour financer des grappes de calcul ouvertes   la science libre ; 3. **L'optimisation frugale et distribu e** : miser sur des petits mod les sp cialis s, quantifi s, ex cutables sur du mat riel grand public,

réduisant la dépendance envers les mégacentres de données centralisés.

5. Cogentia Commons : un commun cognitif d'exploration possibiliste

C'est à cette frontière épistémique que se positionne **Cogentia Commons** (Robert, mai 2026), conçu comme un candidat exemplaire de commun cognitif.

Cogentia Commons ne cherche pas à ériger démocratiquement la vérité par un vote majoritaire (la science ne procède pas par scrutin de popularité). Il mutualise

les conditions rigoureuses de l'exploration de l'espace des possibles

(*possibilisme*) : - Enregistrement pérenne et inviolable des chaînes d'arguments et des traces de raisonnement (*cogentigrammes*) ; - Découplage structurel entre

la reconnaissance accordée à une contribution et les prétentions à la validité

d'une thèse ; - Traçabilité publique des réfutations et des impasses : dans la

recherche contemporaine, les échecs et les impasses expérimentales sont

systématiquement enfouis, forçant des milliers de chercheurs à refaire inutilement

les mêmes erreurs. Cogentia Commons fait de la documentation des impasses un bien

commun inestimable pour toute la communauté.

6. L'épreuve de l'Ouvert-Possible (*Open-Possible Check*)

En conclusion de ce premier numéro, soumettons l'idée même de commun à cinq questions critiques fondamentales :

1. La réduction à la propriété vs la primauté de la gouvernance *Le commun est-il une forme al

2. Le faux parallèle entre biens rivaux et biens non rivaux *Peut-on comparer sans prudence un

3. La frontière inaliénable de l'intime et de la souveraineté personnelle *Que doit-on impérative

4. Le commun comme institution de capture *Un commun peut-il lui-même devenir une instituti

5. L'intelligence artificielle comme abaisseur des coûts de coordination *Pourquoi l'IA rend-elle

7. Question de clôture

> **Qu'allons-nous décider de mettre en commun au XXI^e siècle ?**

La réponse n'est écrite dans aucune loi mécanique de l'économie ni dans aucun déterminisme technologique. Elle est, aujourd'hui comme au temps des barons

anglais de 1217 ou des paysans de Valence, **une décision politique souveraine** :

la décision collective de refuser la capture, de préserver l'autonomie et de

transmettre aux générations à venir un monde plus habitable et plus partagé qu'au

jour de notre naissance.